

주의요구 및 개선사항

일련번호 20정보기술 - 11

제목 용역계약 하자보증약정 반영 소홀

소관부서 ○●▽●처, ■■■■■처, ○○○○○처

관계부서

내용

▽▽▽▽처 □□□□□□□□(現 ○○○○○처 ▲▲▲▲▲부)과 ◇◇◇◇부(現 ○●▽●처 ◇◇◇◇부)는 정보시스템 유지관리를 위해 용역계약의 발주업무를 수행하였다.

「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의5, 「용역계약일반조건」 제60조에 따라 소프트웨어사업자(계약상대자)는 국가기관 등과 소프트웨어사업 계약을 체결한 경우 사업을 종료한 날로부터 1년 이내의 범위에서 발생한 하자에 대하여 처리할 책임이 있다.

또한, 「계약업무관리지침」 제53조, 제68조에 따라 계약의뢰부서는 하자담보책임기간 및 하자보수보증금율(이하 “하자정보”라 한다)을 명시하여 계약을 의뢰해야 한다.

그러나 위 부서는 【표 1】의 용역 계약의뢰 시 하자정보를 명시하지 않아 하자담보책임이 계약에 반영되지 않은 결과를 초래하였다.

【표 1】 소프트웨어용역 계약의뢰 현황

용역명	계약기간	하자정보 명시여부	계약의뢰양식 첨부여부	하자책임 약정여부	발주 시 담당부서
망분리 재구축 설계 용역	2018. 10. 10.~2018. 12. 24.	미명시	첨부	미약정	□□□□□□□□
사이버 보안관제 위탁운영 용역	2018. 12. 20.~2020. 06. 19.	미명시	첨부	미약정	◇◇◇◇부
정보통신망 취약점 점검 용역	2019. 06. 03.~2019. 07. 04.	미명시	미첨부	미약정	◇◇◇◇부

한편, 【표 2】와 같이 WEB계약의뢰시스템¹⁾의 경우 시스템에 계약의뢰양식²⁾을 첨부하여 사용하고 있으나 양식 내 하자정보 작성항목이 없고 조조조계약의뢰시스템³⁾의 경우 계약의뢰양식이 시스템에 첨부되어 있지 않으며, WEB·조조조시스템 모두 계약의뢰양식을 작성하지 않아도 계약의뢰가 가능하다.

【표 2】 계약의뢰시스템 현황

구 분	시스템 내 양식 첨부여부	양식 미작성 시 계약의뢰 가능여부	비고
WEB계약의뢰시스템	첨부 (하자정보 항목 없음)	가능	-
조 조 조 계약의뢰시스템	미첨부	가능	-

따라서, 계약의뢰양식에 하자정보 항목을 추가하여 「계약업무관리지침」에 반영하고 계약의뢰시스템에 계약의뢰양식을 작성·첨부해야 계약이 의뢰되도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

조치할 사항

① 계약의뢰 시 하자정보를 명시하지 않은 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

(주의)

[관련자]

▽▽▽▽처 ◇◇◇◇부 과장 MMM

(現 ♥♥♥♥지역본부 ◁◁◁◁부)

▽▽▽▽처 □□□□□□□□□□ 대리 NNN

(現 ○●△▽●처 ◇◇◇◇부)

▽▽▽▽처 ◇◇◇◇부 주임 PPP

(現 ○●△▽●처 ◇◇◇◇부)

1) 사내인트라넷(KOSMOS) 내에 ‘웹구매 요청’을 통해 계약을 의뢰하는 시스템임

2) 입찰 및 계약 추진 시 반영 요청사항(용역)

3) 조조조 내에 오더생성(T코드 IW31)을 통해 계약을 의뢰하는 시스템임

② 처장은 계약의뢰양식에 하자정보 항목을 추가하여 「계약업무관리지침」에 반영하시기 바랍니다. (개선)

③ 처장은 첨부와 같이 계약의뢰시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

[첨부]

계약요청양식 및 계약의뢰시스템 개선(안)

□ 계약요청양식

- 개선내용: ‘입찰 및 계약 추진 시 반영요청 사항(용역)’ 양식에 하자정보 항목 추가, 계약요청양식을 「계약업무관리지침」에 추가

현재 양식	개선 양식
3. 공동계약에 관한 사항 : 허용 또는 비 허용	3. 공동계약에 관한 사항 : 허용 또는 비 허용
4. 낙찰자 결정방법 : 적격심사 또는 협상에 의한 계약	4. 낙찰자 결정방법 : 적격심사 또는 협상에 의한 계약
	5. 하자담보책임기간 및 보증금율 : 년 %

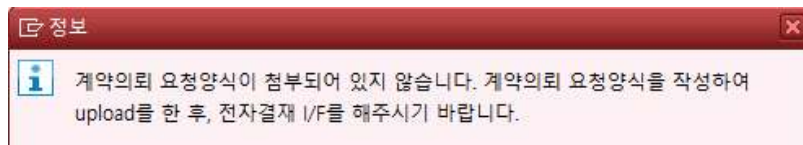
□ 계약의뢰시스템

- 개선내용: 계약의뢰양식 추가(조 조 조계약의뢰시스템)
미첨부 시 오류 메시지 발생 및 계약의뢰 불가(WEB/조 조 조계약의뢰시스템)
- 개선화면
 - 조 조 조계약의뢰시스템



※ ① [양식버튼] 추가, ② [양식upload버튼] 추가

(오류 메시지 발생 예)



- WEB계약의뢰시스템

(오류 메시지 발생 예)

